



PROYECTO DE ORDENANZA

Visto:

La ordenanza N° 4021, artículo 15.11 referido a Salas Velatorias.

Y considerando:

Que es necesario ampliar la oferta que se brinda en la Ciudad de Villa Carlos Paz en materia de Salas de Velatorios.

Que las actuales disposiciones que rigen en materia de localización de estos equipamientos han impedido la diversificación del servicio atentando contra la necesaria competitividad que debe regir en este rubro tal como ocurre con otras prestaciones comerciales de la Ciudad, por lo que se considera necesaria una mayor flexibilización en las condiciones de habilitación de los locales que brindan este servicio.

Que la actual norma, al exigir lotes de 2000 m² y 45 metros de frente sin establecer zonas de radicación, promueve una aparición errática de estos servicios, en especial en zonas residenciales (donde pueden existir terrenos de esta dimensión) eximiendo arbitrariamente aquellos que se establezcan en el Corredor Cárcano, vía que en la Ordenanza 4021, tiene el mismo uso del suelo que el resto de los Corredores urbanos.

Que del estudio comparado con normativas sobre el tema en otras ciudades del país, se verifica la coincidencia de la norma vigente en nuestra Ciudad en aspectos tales como la distancia a equipamientos educativos y de salud como así también las condiciones edilicias de seguridad e higiene interiores y de localización en vías o zonas de carácter comercial, limitando su habilitación en zonas residenciales.

Que contrariamente, no se encuentra antecedente que limite tal uso en relación al tamaño de lote de grandes dimensiones toda vez que si el lote en cuestión permite el cumplimiento de las disposiciones funcionales específicas, no hay fundamento para tal requisito.

Que también es oportuno modificar la disposición que prohíbe la identificación del servicio, regulando la misma a la mínima referencia imprescindible para dar a conocer el Servicio en cuestión.

Que luego del estudio y discusión en la Comisión Plenaria Honoraria del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) se resolvió establecer como zona de localización de estos establecimientos, algunos Corredores Urbanos determinados en el Código de Edificación -Ord. 4021- en función de que se corresponden con vías que sufren en menor grado congestión de tránsito (uno de los impactos de este tipo de equipamiento con egreso de caravanas de vehículos), como así también, liberar las disposiciones relativas al tamaño y frente de lote en consideración a la real oferta de suelo de la Ciudad en los Corredores referidos.



**EL CONCEJO DE REPRESENTANTES
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ
En uso de sus atribuciones
Sanciona con fuerza**

ORDENANZA

Art. 1 MODIFÍCASE el artículo 15.11. Salas Velatorias de la Ordenanza N° 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“15.11.- SALAS VELATORIAS

Definición:

Se entiende por salas velatorias o velatorios, a los efectos del presente artículo, a los inmuebles destinados exclusivamente a velar cadáveres que reciban concurso público.

No podrá ser habilitado como velatorio ningún local sin haber obtenido previamente el correspondiente permiso de uso, el que solo se otorgará siempre que reúna todos los requisitos correspondientes del presente Código y las siguientes condiciones:

Condiciones generales:

a- Los velatorios deberán instalarse en inmuebles cuyas dimensiones del terreno deberá garantizar el espacio necesario para el movimiento y estacionamiento dentro del predio de los vehículos fúnebres, ambulancia u otro, como mínimo de 4 móviles.

b- Deberán estar localizadas en el Corredor San Martín T1 y T2 y en el Corredor Cárcano T1, T2 y T3, debiendo ajustarse a todas las demás normas y disposiciones vigentes para dichos corredores.

No se autorizarán salas velatorias colindantes con restaurantes, bares, confiterías y teatros.

La Municipalidad podrá autorizar la habilitación de estas salas en otra localización diferente a la especificada en la presente, en atención al interés público, por ordenanza y previo dictamen del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA).

c- Deberán ubicarse a una distancia no menor de cientos cincuenta (150) metros peatonal de los límites exteriores de hospitales, sanatorios o cualquier establecimiento de índole público o privado donde se asilen enfermos, como así también deberán cumplir con esa distancia respecto a escuela públicas o privadas. En ambos casos estos establecimientos de salud o educación deberán estar reconocidos por la autoridad competente.

d- El proyecto deberá reflejar una clara intención de preservar el uso interior de todas las funciones que el destino incluye, evitando la posibilidad de la permanencia de los asistentes en la vía pública así como la ubicación de adornos, recordatorios y homenajes.

El edificio deberá poseer entradas para vehículos de manera que el traslado y manipuleo de los féretros y demás elementos utilizados en la capilla ardiente se efectúe en el interior del local, evitando la vista a las propiedades vecinas y la vía pública.

e- La identificación de los velatorios, deberá hacerse con carteles ubicados sobre el plano de la fachada o en el jardín del retiro de la línea municipal, si existiere, y sus dimensiones, deberán ser las mínimas necesarias.



Características constructivas:

Los establecimientos velatorios deberán disponer de un salón o cámara destinada exclusivamente a ese objeto cuya habilitación y construcción deberá ajustarse a las siguientes disposiciones:

- a) Será de cualquier material que a juicio del Departamento Ejecutivo Municipal reúna condiciones de seguridad y que pueda desinfectarse completamente; a este efecto los cielorrasos serán lisos.
- b) Tendrán frisos de dos metros de alto de material impermeable y piso de igual clase.
- c) Sus dimensiones mínimas serán: ancho 4 metros, largo 4 metros y no autorizándose la instalación de asientos en ese sector.
- d) Además de la puerta de acceso tendrán otra abertura (ventana o claraboya) que permita su constante y perfecta ventilación.

Anexo al local de velar o cámara a que se refiere el artículo anterior, habrá una sala con entrada independiente destinada a la permanencia de las personas que deseen acompañar el velatorio. Dicha sala tendrá una superficie mínima de 30 m² y ancho mínimo de 4 metros, debiendo cumplir con las condiciones de ventilación e iluminación de locales de 1^º categoría.

Los baños no tendrán comunicación con la cámara, y se regirán de acuerdo a las disposiciones que establece el presente Código para baños públicos.

Prívese de colocar paños, cortinados y alfombras, tanto en la cámara de velación como en la sala anexa. Se deberán tomar las prevenciones contra incendios.

El resto de condicionantes de higiene, administración habilitación y funcionamiento, se regirán por la Ordenanza correspondiente.

Artículo 2º.- Deróguese toda normativa que se oponga a la presente.

Artículo 3º.- De forma.